LAKI-ASEMA · KOLMAS TUOMIOISTUIN

ENNAKKOTAPAUSPÄÄTÖS 218 / EK

Asia: Seremoniallisen yleisradiotoiminnan suoja ja sotilaallisen häirinnän tai sulun kielto

I. ASIAN TAUSTA

Ekklesian Viestintäosasto on saattanut tuomioistuimen ratkaistavaksi vaatimuksen koskien KW-konsortion ja Ratasvartion sotilasosaston toimintaa vuokra-alueillaan. Kantajan mukaan sotilasjohto on toistuvasti takavarikoinut kuvauslaitteita, sulkenut lähetyskaapeleita ja katkaissut eetterisyöttöjä vedoten "sotilaalliseen salassapitoon ja tukikohdan turvallisuuteen".

KW-konsortio vetosi siihen, että asejärjestelmien ja telakkatoimintojen taktinen salassapito ohittaa uskonnollisten ja seremoniallisten lähetysten vapauden suljetuilla teollisuusalueilla.

II. TUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Tuomioistuin hylkää vastaajan väitteet ja toteaa Kynnyksen Perustamissopimuksen 14 artiklan takaavan eetterin ja pyhän sanan jakamattomuuden. Tuomioistuin määrää:

1. Yleisradiotoiminnan koskemattomuus: Ekklesian virallisia uskonnollisia, seremoniallisia ja liturgisia suoria lähetyksiä ei saa sensuroida, keskeyttää tai estää aseman johdon taikka sotilaallisen vuokralaisen käskyllä.

2. Sotilassulun laittomuus: Paikalliselta varuskuntakomennolta puuttuu toimivalta sammuttaa lähetyskameroita, katkaista valokuituja tai häiritä pyhiä lähetystaajuuksia. Lähetyksen väkivaltainen katkaisu rinnastetaan Kynnyksen rauhaa vastaan tehtyyn sabotaasiin.

3. Poikkeusmenettely: Seremoniallinen lähetys saadaan keskeyttää ainoastaan silloin, mikäli Laki-aseman Ylin Neuvosto antaa vahvistetun sotatilan turvasulkumääräyksen (Lomake LA-S-1).

VIRALLINEN SINETTI
KOLMAS TUOMIOISTUIN · SITOVUUS KOKO KYNNYS

Annettu Laki-asemalla,

Kaanon

KAANON · Tuomari
Kolmas Tuomioistuin, Hallinto-oikeudellinen jaosto